

1503347-40.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... em que o acusado estava em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que ele não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Por sinal, confessou o tráfico para os policiais que o abordaram, fornecendo detalhes sobre o preço da droga e seu lucro. A propósito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503347-40.2021.8.26.0548 controle:2021/001173

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2289929/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20997558 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6657/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2289929 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 6657/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2289929/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCINALDO MARTINS LEAL

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 307 "caput", Parte 1 do(a) CP e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

FRANCINALDO MARTINS LEAL, RG nº 32.191.038/SP, foi processado como incurso nos artigos 307 do CP e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ambos c.c. o artigo 69, do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 02.12.21 (fls. 01/02 e 92). Aos 24.10.21 foi a prisão em flagrante em preventiva (69). Devidamente citado, foi apresentada defesa preliminar, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 125 e 136/137). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos de desclassificação para o delito de porte para uso próprio e absolvição com base no princípio da autodefesa no tocante ao delito de falsa identidade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/ apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 03/12, 14/16 e 78/80). A autoria é certa e segura. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo o acusado confessou parcialmente os fatos. Admitiu a posse da droga apreendida, mas negou o tráfico, alegando ser usuário. Também admitiu ter fornecido nome falso, uma vez que era procurado pela justiça. O nome fornecido seria de seu cunhado. Quanto ao dinheiro apreendido alegou ser fruto de seu trabalho com reciclagem. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de elevado índice de tráfico, depois que o acusado tentou esconder numa caixa de balas de uma senhora as doze porções de crack que ele trazia envoltas em uma máscara facial. Com ele havia outras quatro porções idênticas àquelas das quais ele tentou se desvencilhar, além de dinheiro. Indagado a respeito, ele se identificou como sendo Clóvis e confessou-lhes o tráfico, informando que havia pegado um kit com vinte e oito porções de crack e estava vendendo cada uma a cinco reais para lucrar quarenta reais e repassar cem reais para a pessoa que lhe forneceu. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, dadas as circunstâncias da prisão, na medida em que o acusado estava em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que ele não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Por sinal, confessou o tráfico para os policiais que o abordaram, fornecendo detalhes sobre o preço da droga e seu lucro. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de

mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que estava traficando como meio de subsistência. Pode até ser que ele viesse a desfrutar de parte da droga, mas isso não afasta a sua condição de traficante, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também se dediquem a mercancia para garantir o próprio vício. O delito de falsa identidade também configurou-se, já que foi objeto de confissão corroborada pela prova oral colhida em audiência. A alegação de que ao réu era dado o direito de mentir sobre sua identidade não pode ser aceita, pois: "Embora seja matéria que comporta divergência jurisprudencial, o delito previsto no art. 307 do CP caracteriza-se quando o réu usa falsa identidade para eximir-se da responsabilidade penal, já que não lhe é lícito cometer um crime para se defender" (RJDTACRIM/SP - 22/196). E ainda: "E a tese de que o apelante agiu em autodefesa não se sustenta, pois o direito do réu de não se auto incriminar e inclusive mentir em sua defesa não lhe dá imunidade para praticar crimes. Nesse sentido: 'O infrator, num instinto de defesa, pode empreender fuga, p. ex., mas não pode praticar impunemente ações definidas como crime na lei penal, como a resistência, o dano, a falsa identidade, etc' (RT 561/339)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.125284-0 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 08.10.09 - Rel. Des. Tristão Ribeiro). No que toca à pena, observo que entre os delitos será considerado o concurso material de infrações, entretanto, por não serem da mesma espécie, as reprimendas não serão somadas, executando-se primeiro a de reclusão. Passo, pois, à individualização da pena. TRÁFICO - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 48 - proc. nº 3026050-10). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente, eis que registra condenação anterior a pena cujo cumprimento está previsto para 12.09.22 (fls. 47 e 57 - proc. 0029445-95). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). FALSA IDENTIDADE: Opção: pena privativa de liberdade em razão dos antecedentes. A) Pena-base: Observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção (mínimo acrescido de 1/6 em face dos antecedentes - fls. 48 - proc. 3026050-10). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão e reincidência, eis que o acusado registra condenação anterior a pena cujo cumprimento está

previsto para 12.09.22 (fls. 47 e 57 – proc. 0029445-95), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. A propósito: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013,

DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. O réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, inclusive porque foi condenado, dentre outros, por crime equiparado a hediondo, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado para o tráfico, único compatível com a hipótese em exame, inclusive por expressa disposição legal, e o semiaberto para o delito de falsa identidade, condutas que atentam contra a saúde e a fé pública, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Realmente: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.173/21 e: A) CONDENO O RÉU FRANCINALDO MARTINS LEAL, RG nº 32.191.038/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU FRANCINALDO MARTINS LEAL, RG nº 32.191.038/SP, a cumprir 03 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração à norma do artigo 307 do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 81). Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 01 de junho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA